



KOERNER

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

ANA PAULA DE ARAÚJO KOERNER - Tabeliã
Rua José Cardoso de Lima, 1230, Sala 01, Centro, CEP 47.850-000
Luís Eduardo Magalhães - BA - Fone: (77) 3628-1979
e-mail: contato@koerner.com.br

ESCRITURA PÚBLICA

Livro 52
Nº de Folha 145 / 146



ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, que nestas Notas faz **LZ IMOVEIS EIRELI ME** a **MAURICIO MARTINS WESTPHALEN**, na forma abaixo.

S A I B A M quantos esta **PÚBLICA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA** virem que, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), neste Tabelionato de Notas desta Cidade de Luís Eduardo Magalhães do Estado Federado da Bahia e República Federativa do Brasil, a cargo de **Ana Paula de Araújo Koerner - TABELIÃ**, compareceram partes entre si justas e contratadas, de um lado como **OUTORGANTE(S) VENDEDORES): LZ IMOVEIS EIRELI ME**, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada inscrita no CNPJ sob o nº 19.738.678/0001-02, localizado(a) na Rua Clériston Andrade, nº 1189, 4º Andar, Sala 401, bairro Mimoso do Oeste, CEP 47.850-000, nesta cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia, com registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o nº 29600033508, datado de 18/02/2014, com endereço eletrônico cielcontab@uol.com.br (Provimento nº 61 do CNJ), por seu(s) administrador(es) titular(es) com poderes para o presente ato, nos termos da cláusula quinta do ato de Alteração e Consolidação de nº 1, **LAERTES ZEMPULSKI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 755.735-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.305.759-87, residente e domiciliado na Rua Clériston Andrade, nº 1173, bairro Mimoso do Oeste, CEP: 47850-000, nesta cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia, não possui endereço eletrônico (Provimento nº 61 do CNJ), no qual nomeia, neste ato, seu bastante procurador **RODOLFO ZAGO ZEMPULSKI**, brasileiro, casado, design gráfico, portador da cédula de identidade RG nº 2203415 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.953.905-05, residente e domiciliado na Rua Clériston Andrade, nº 1.189, Centro, CEP: 47.850-000 na cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia, não possui endereço eletrônico (Provimento nº 61 do CNJ, nos termos da procuração lavrada em 23/08/2018, no livro 72, às folhas 38, neste cartório de Notas da Cidade de Luís Eduardo Magalhães do Estado Federado da Bahia; e de outro lado como **OUTORGADO(S) COMPRADOR(ES): MAURICIO MARTINS WESTPHALEN**, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 10161853-31 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 393.072.200-34, casado com **MARINDIA CRISTINE FONTANA WESTPHALEN**, brasileira, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 07577954-47 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 908.097.265-72 sob o regime da comunhão parcial de bens, em 18/05/1994, conforme Certidão de Casamento expedida pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Barreiras - Bahia - 2º Ofício, sob matrícula nº 01173401551994200001475000047512, residentes e domiciliados na Rua Castro Alves, nº 1783, Apartamento 1.501, Edifício Pedra Ramada, bairro Mimoso do Oeste, CEP: 47.850-000, na cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia, não possui endereço eletrônico (Provimento nº 61 do CNJ); todos identificados pelos documentos apresentados cuja capacidade reconheço e dou fé. **PRIMEIRO - DA COMPRA E VENDA:** E, assim, pelo(s) vendedor(es), me foi dito: **1.1) OBJETO:** Que é (são) senhores e legítimo(s) proprietário(s) do(s) imóvel(is) **SALA COMERCIAL Nº 210**, situada no **CONDOMÍNIO OFFICE ZEMPULSKI**, Rua Clériston Andrade, bairro Mimoso do Oeste.

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas de Luís Eduardo Magalhães-BA
Thales de Andrade Seabra
Oficial Substituto

 nesta cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia. Composto da seguinte divisão: localizada no 2º pavimento tipo, 01(um) sanitário, com área privativa de 35,4700, total de área privativa 35,4700, comum 13,0443, Total Geral 48,5143, coeficiente de proporcionalidade 0,0080219, coeficiente de proporcionalidade (%) 0,8021906%, terreno (m²) 0,8021906%, terreno (m²) 9,6263, equivalência 43,2718, edificado sobre o LOTE 07/08 DA QUADRA 41, com frente para a Rua Clériston Andrade, onde mede 30,00 metros; lateral direita do lote mede 40,00 metros confrontando com o lote 06; lateral esquerda do lote mede 40,00 metros confrontando com a Rua Pernambuco; fundo mede 30,00 metros confrontando com o lote 09, perfazendo uma área total de 1.200,00m², situado no LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, nesta cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia, devidamente matriculado sob o nº 18.840, no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Cíveis das pessoas Jurídicas de Luís Eduardo Magalhães - Bahia. Inscrição Municipal nº 06004.01205.030. **1.2) DISPONIBILIDADE:** Que o(s) imóvel(is) encontra(m)-se livre(s) e desembaraçado(s) de todo e quaisquer ônus judicial ou extrajudicial, ações reais e pessoais reipersecutórias, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, sob responsabilidade civil e criminal do(s) outorgante(s) nos termos do art. 1º, §3º do Decreto nº 93.240/86. **1.3) PREÇO E PAGAMENTO:** E, assim, como o possui(em), vem(êm) pela presente e nos melhores termos de direito VENDER ao(s) outorgado(s), pelo preço certo e ajustado, nos termos do contrato preliminar de compra e venda datado de 12/06/2014, de **R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais)**, imóvel avaliado na atualidade em R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) para efeitos fiscais. **1.5) QUITAÇÃO:** Assim, pagos e satisfeitos de todo o preço da venda dá(ão) ao(s) comprador(es) plena, rasa geral e irrevogável quitação, para nada mais do mesmo reclamar(em) com fundamento nesta transação. **1.6) TRANSMISSÃO:** Que em face do ora pactuado o(s) outorgante(s) cede(m) e transfere(m) todo o domínio, direito, ação e posse que tinha(m) sobre o dito imóvel, havendo o(s) outorgado(s) desde já por empossado no mesmo, por força deste instrumento público, obrigando-se por si, herdeiros e sucessores a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa a todo tempo, e respondendo ainda pela evicção de direitos, pondo o(s) comprador(es) a par e salvo de contestações futuras. **SEGUNDO - DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS/DISPENSADOS:** Foram apresentados os seguintes documentos os quais ficam arquivados nesta serventia: **2.1)** Documento(s) de identificação da(s) parte(s), pessoa física ou jurídica, e de quantos hajam comparecidos no ato, incluída(s) a(s) procuração(ões) quando subsistente(s) ao negócio (art. 117 e incisos, do Código de Normas); **2.2)** Certidão atualizada do Registro de Imóveis competente, bem como a de ações reais e pessoais reipersecutórias e de ônus reais, com prazo de validade de 30 (trinta) dias (art. 121, c, do Código de Normas); **2.3)** Prova de quitação dos tributos municipais, conforme Certidão de Arrecadação Municipal CND nº 6503/2018, Matrícula nº 126851, emitida pela Prefeitura Municipal desta cidade datada de 19/09/2018 (art. 121, f, do Código de Normas); **2.4)** Recolhimento do imposto de transmissão - ITBI - à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães a importância de **R\$ 1.780,00 (um mil e setecentos e oitenta reais)** sobre a avaliação fiscal de **R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais)**, conforme o valor recolhido através da Guia de Informação nº 33381/2018, com desconto de 50% sobre o valor do tributo (art. 121, i, do Código de Normas); **2.5)** Restam dispensadas a apresentação das certidões dos distribuidores do foro da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista (nova redação do art. 1º, §2º da Lei 7.433/95 e revogação do art. 121, e, do Código de Normas), havendo ressalva às partes da possibilidade de obtenção da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do art. 642-A, CLT) e dos riscos inerentes da sua não emissão (art. 121, §4º, do Código de Normas); **2.6)** Certidão Negativa De Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Código de Controle nº 758A.31BA.351C.64AD, expedida em 21/08/2018, válida até 17/02/2019 (art. 123, do Código de Normas); **2.7)** Declaração de

 



KOERNER

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

ANA PAULA DE ARAÚJO KOERNER - Tabeliã
Rua José Cardoso de Lima, 1230, Sala 01, Centro, CEP 47.850-000
Luís Eduardo Magalhães - BA - Fone: (77) 3628-1979
e-mail: contato@koerner.com.br

quitação de débitos condominiais, emitida pelo síndico Rodolfo Zago Zempulski, CPF/MF sob nº 026.953.905-05, onde nada consta; **2.8)** Certifico, ainda, que a presente escritura abstém-se de mencionar o título de aquisição do alienante, em virtude das certidões (ônus e inteiro teor da matrícula do imóvel) apresentadas e emitidas pelo Cartório do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas de Luís Eduardo Magalhães serem omissas quanto a essa informação (art. 121, "b", Provimento Conjunto CGJ/CCI - 009/2013 - Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia). **2.9)** O resultado NEGATIVO da pesquisa na Central de Indisponibilidade de Bens, conforme Código HASH nº : e89f.3afd.d686.f17b.da88.b75f.e2f7.2eea.7d29.c85e (Provimento nº 39/2014 do CNJ). **TERCEIRO - DAS CERTIFICAÇÕES:** Certifico o seguinte: **3.1)** Que foi emitida a DOI; **3.2)** Que conforme as disposições contidas no art. 1.153 do Código de Normas, ficam os registradores de imóveis impedidos de exigir "nova apresentação de certidões e de documentos que já se encontrem descritos ou com apresentação certificada, em escritura pública, por tabelião de notas"; **3.3)** Adverte-se que na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura deste ato, o tabelião declarará incompleta e sem efeito a presente escritura, sendo devidas as taxas e os emolumentos correspondentes (art. 119, do Código de Normas).
QUARTO - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Assim por se achar(em) justo(s) e contratado(s), aceita(m) a presente, do que a seu(s) pedido(s) eu, Cláudia Regina Mossini - Escrevente Autorizada, lavrei e digitei o presente ato de conformidade com a Lei 6.015 de 1973, Lei nº 8.935/94 de 18/11/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, Lei 10.406/2002 (Código Civil) e Provimento Conjunto CGJ/CCI - 009/2013 - Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia, e as exigências documentais constantes da Lei Federal nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, tal como regulamentada pelo citado Decreto nº 93.240/86, o qual após lido e achado conforme, vai assinado pelo(s) contratante(s) e, por mim Cláudia Regina Mossini, que subscrevo em público e dou fé. Emolumentos pagos através do **DAJE nº 1334-002.030748, no valor de R\$ 1.243,56.** Em testº [assinatura] da verdade.

Abrante Silva Miranda Marques
CPF: 042.711.615-51
Escrevente

Ana Paula de Araújo Koerner - TABELIÃ DE NOTAS
Kelly de Queiroz Gusmão Ribeiro - TABELIÃ SUBSTITUTA
Cláudia Regina Mossini - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Rodrigo Santos de Barros - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Abrante Silva Miranda Marques - ESCRIVENTE AUTORIZADO

VENDEDOR(ES):

[assinatura]
LZ IMOVEIS EIRELI ME
p.p: RODOLFO ZAGO ZEMPULSKI

COMPRADOR(ES):

[assinatura]
MAURICIO MARTINS WESTPHALEN

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1334.AC059333-6
JM3CG3CV6N

Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Cíveis das Pessoas
Jurídicas de Luís Eduardo Magalhães-BA
Thales de Andrade Seabra
Oficial Substituto